

1501660-86.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2234842/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 13731661 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2249/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2249/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501660-86.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501660-86.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2234842/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 13731661 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2249/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2249/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2234842 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUCAS PINHEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

JOÃO LUCAS PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque estaria, no dia 22

de setembro de 2020, por volta das 22h30, na Avenida Pedro Américo, 2038, Vila Guarani, nesta cidade e comarca de Santo André, trazido com ele e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 24 porções de maconha, com peso líquido de 55,6 gramas, 69 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 75,2 gramas e 7 porções de cocaína com peso líquido de 3,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo, no decorrer do feito, beneficiado com a liberdade provisória.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, sendo o réu citado.

Foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com a substituição e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu, ouvido em juízo, alegou que estava na residência e resolveu sair para adquirir droga. Afirmou que antes que adquirisse droga, foi abordado pelos policiais. Negou estar comercializando droga, assim como trazer, com ele, droga.

A testemunha Emanuel alegou que estava em patrulhamento quando viu o acusado atrás de um carro, com uma sacola nas mãos. O acusado soltou a sacola e foi abordado. Na sacola havia droga. Não viu o acusado tendo contato com ninguém. Não foi montada campana no local, ausente visualização da conduta do acusado antes da abordagem.

A testemunha Diego alegou que estava em patrulhamento quando viu o acusado com uma sacola nas mãos. O acusado soltou a sacola, foi perseguido e abordado. No interior da sacola havia droga. Não viu a conduta antes da abordagem. Não havia ninguém no local. O acusado não teve contato com ninguém.

Negaram os policiais ter visto o acusado tendo contato com alguém. Afirmaram que chegaram, viram o acusado e resolveram abordá-lo. Afirmaram, também, que não era possível montar campana ou visualizar o local por estarem com a viatura policial.

A versão apresentada, não obstante, difere do que foi alegado em fase inquisitorial.

Em fase inquisitorial, os policiais afirmaram que encontravam o acusado quando em patrulhamento, ficaram olhando e visualizando o local. Afirmaram que, durante a visualização, viram o momento em que o acusado entregou alguma coisa para uma mulher. A mulher se afastou, momento em que resolveram fazer a abordagem. Com o acusado havia uma sacola em cujo interior havia droga.

Não houve qualquer menção à existência de veículo, restando informado por ambos os policiais que houve, contrariamente ao afirmado em fase judicial, contato do acusado com uma mulher, com quem teria praticado atos típicos de comercialização de drogas, bem como a visualização do local, durante a qual foi possível visualizar o ato de comercialização.

A divergência é sobre fato relevante: as circunstâncias em que visualizada a conduta do acusado.

Diante das divergências, não foi possível estabelecer, com a certeza que o caso requer, o que ocorreu.

Por conseguinte, a improcedência é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de absolver o réu JOÃO LUCAS PINHEIRO, qualificado nos autos, da imputação a ele feita nos termos das disposições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA